أوليس بعدل ولا قوله بلغني عنه كذا لكن يعرض جارح بزنا ثم لا يجب عليه الحد فان صرح حد ان لم يأت بتمام أربعة شهود (وحيث ظهر فسق بينة المدعى أو قال) المدعى (ابتداء) أي قبل أن يقيم بينة (ليس لي بينة) على هذا (قال له الحاكم ليس لك على غريمك الا اليمين) ولا بد في اليمين من سؤال المدعى لها طوعا واذن الحاكم فيها وللمدعى مع الكراهة تحليفه مع علمه بكذبه (فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى) لانه لا يلزمه أكثر من ذلك الجواب (ويخلى سبيله) اذا حلف لانه لم يبق عليه شئ (ويحرم تحليفه بعد ذلك) قال في المنتهى ويحرم دعواه ثانيا وتحليفه كبرى انتهى قال في الانصاف ظاهر قوله حلفه وخلى سبيله انه لا يحلف ثانيا بدعوى أخرى وهو صحيح وهو المذهب فيحرم تحليفه أطلقه المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع قال في المستوعب والترغيب والرعاية له تحليفه عند من جهل حلفه عند غيره لبقاء الحق بدليل أخذه ببينة انتهى كلامه في الانصاف (وان كان للمدعى بينة فله أن يقيمها بعد ذلك وان لم يحلف الغريم) أي المدعى عليه (قال له الحاكم ان لم تحلف والا قضيت عليك بالنكول) قال في المقنع واختاره عامة شيوخنا (ويسن تكراره) أي قول ان لم تحلف قضيت عليك (ثلاثا) من المرات (فان لم يحلف قضى عليه) القاضي (بالنكول) بشرط أن يسأل المدعى ذلك (ولزمه الحق) تنبيه ان قال المدعى مالي بينة ثم أتى بها فانها لا تسمع نص على ذلك

* (فصل * وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكنه لا يزيل الشئ عن صفته باطنا) ولو كان ذلك في عقد وفسخ وطلاق (فتى حكم له) أي للمدعى (ببينة زور بزوجية امرأة وطئ مع العلم) أي علمه انها لا تحل له (فكالزنا) يجب عليه الحد بذلك في الاصح وعليها أن تمتنع منه ما أمكنها فان أكرهها فالاثم عليه دونها ويصح أن تتزوج غيره لان ذلك النكاح كلا نكاح (وان باع حنبلي متروك التسمية) عمدا من ذبيحة أو صيد (فحكم بصحته شافعي نفذ) حكمه عند أصحابنا الا أبا الخطاب قاله في الفروع (ومن قلد) مجتهدا (في نكاح) مختلف فيه (صح ولم يفارق) المنكوحة (بتغير اجتهاده) أي اجتهاد المجتهد الذي قلده في الصحة (كالحكم بذلك) أي كما لو حكم به مجتهد يرى حال الحكم الصحة ثم تغير اجتهاده بخلاف مجتهد نكح نكاحا أداه اجتهاده الى صحته ثم رأى بطلانه فانه يلزمه أن يفارق لاعتقاده بطلانه وحرمة الوطء

* (فصل * وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت و) تصح الدعوى (على غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر) ولو في غير عمله (وكذا) تصح الدعوى على غائب (دونها) أي دون مسافة القصر (اذا كان مستترا بشرط البينة في الكل) أي في الدعوى على الميت وغير المكلف أو غائب مسافة قصر أو مستتر ثم اذا كلف غير المكلف ورشد بعد الحكم عليه أو حضر الغائب بعد الحكم عليه أو ظهر المستتر بعد الحكم عليه فهو على حجته فان جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو أطلق ولم يقل قبل الشهادة ولا بعدها لم يقبل جرحه ولم يبطل الحكم وان جرحها قبل الحكم قبل تجريحه وبطل الحكم ومن كان دون مسافة قصر ظاهرا لم تسمع الدعوى عليه ولا البينة حتى يحضر حاضرا الا أن يمتنع من الحضور فيسمعها ثم ان وجد له مال وفي منه والا قال للمدعى ان عرفت له مالا وثبت عندي وفيت منه (ويصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق) من قرض وغصب وبيع واجارة ورهن ووصية بمثل وطلاق ونكاح ونسب وتوكيل في غير مال